

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট
দেওয়ানী আপিলের এখতিয়ার

সিভিল আপিল নং ৭৭৭৫/২০২১

আশুতোষ সামন্ত (মৃত) এল. আর. এস. এবং অন্যান্যরা আপিল কারি(রা)

বনাম

শ্রীমতী রঞ্জন বাল্য দাসী ও অন্যান্যরা... প্রতিবাদী (রা)

রায়

এস. রবীন্দ্র ভাট, জে।

পটভূমি

১। বিশেষ অনুমতি প্রদানের মাধ্যমে এই আপিল কলিকাতা উচ্চ আদালতের একটি রায় এবং আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে, যা ট্রায়াল কোর্ট -এর ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫ (এরপরে, "আইন")-এর ২৭৮ ধারার অধীনে শাসনাধিকারপত্র মঞ্জুর করার জন্য একটি আবেদনকে অনুমতি দেওয়ার রায় এবং ডিক্রিকে নিশ্চিত করে। ক্ষুদ্র প্রতিবাদী হলেন এই আদালতের আপিলকারী।

২। সংক্ষিপ্ত তথ্যটি হল যে গোসাইদাস সামন্ত (এরপরে, উইলকারী) নামে একজন-এর তিন পুত্র ছিল- উপেন্দ্র, অনুকুল এবং মহাদেব। তিনি মারা যান, তাঁর তিন পুত্র এবং বিধবা স্ত্রী ভগবতী দাস রেখে যান এবং ১৬.১১.১৯২৯ তারিখের একটি উইল রেখে যান। উইলকারী তাঁর সম্পত্তি ভাগ করে দিয়েছিলেন তাঁর তিন উত্তরাধিকারী, দুই পুত্র অনুকুল ও মহাদেব এবং উপেন্দ্র (যাকে কোনও অংশ দেওয়া হয়নি)-এর পুত্র শিবু -এর মধ্যে। ২১.০২.১৯৪৫-এ, এই তিন সহ-অংশীদারদের মধ্যে একটি বণ্টননামা দলিল তৈরি হয়েছিল। এই ব্যবস্থাটি আপাতদৃষ্টিতে উপেন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন, যিনি শিবুর দ্বারা বিক্রি করা সম্পত্তির একটি অংশের বিষয়ে একটি দাবিত্যাগের নথি কার্যকর করেছিলেন।

৩। ১৯৫২ সালে, উইল কারীর মালিকানাধীন সম্পত্তির একটি অংশ তিনি দখল করেছেন এবং সেগুলি উপেন্দ্রের কাছ থেকে কিনেছেন বলে অভিযোগ করে, বর্তমান আপিলকারী বিভাজন ও দখলের জন্য একটি মামলা দায়ের করেন। বর্তমান আপিলকারীর কোনও স্বত্ব নেই এই সিদ্ধান্তে মামলাটি খারিজ করে দেওয়া হয়। সেই রায়টি অবশ্য আপিল আদালত দ্বারা বাতিল হয় যা বিভাজনের জন্য একটি প্রাথমিক ডিক্রি পাস করে।^৪ বর্তমান প্রতিবাদী (মহাদেবের পুত্র) আরও একটি আপিলের পরে, হাইকোর্ট লক্ষ্য করে যে যদিও উইলের উপর নির্ভর করা হয়েছিল, তবে এটি প্রবেট করা হয়নি বা শাসনাধিকারপত্রও চাওয়া হয়নি। উচ্চ আদালত এখানে প্রতিবাদির দখল সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছে।

৪। হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত, বিশেষ করে প্রবেট বা শাসনাধিকারপত্রের অনুপস্থিতি বিবেচনা করে, এখানে প্রতিবাদীগণ শাসনাধিকারপত্রের জন্য উপযুক্ত আদালতের দ্বারস্থ হন। বিচারের সময়, প্রত্যায়িত সাক্ষীদের কেউই জীবিত ছিলেন না। নিম্ন আদালত তাই, উইলকারীর দুই পুত্রের জবানবন্দির পাশাপাশি সুরেন্দ্র নাথ ভৌমিকের জবানবন্দির উপর নির্ভর করেছিল, যিনি উইলকারীকে যথাযথভাবে স্বাক্ষর করতে দেখেছিলেন।

৫। বর্তমান আপিলকারী অর্থাৎ উপেন্দ্রের কাছ থেকে সম্পত্তির ক্রেতা প্রশাসনিক কার্যধারার বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে কার্যধারাটি গ্রহণযোগ্য ছিল না কারণ অত্যধিক দীর্ঘ সময়ের পরে রিলিফ চাওয়া হয়েছিল। নিম্ন আদালত সাক্ষীদের জবানবন্দির পাশাপাশি উপস্থাপিত নথির উপর নির্ভর করেছিল যার মধ্যে ২১.০২.১৯৪৫ তারিখের পার্টিশনের নিবন্ধিত দলিল অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা স্পষ্টভাবে এই উইল উল্লেখ করেছিল। নিম্ন আদালত একটি নথির উপরও নির্ভর করেছিল, অর্থাৎ, উপেন্দ্র দ্বারা সম্পাদিত দলিল, যার মধ্যে উইলের একটি উল্লেখও ছিল।

৬। উপকরণগুলি বিবেচনা করে, আদালত একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে প্রতিবাদী শাসনাধিকারপত্রের অধিকারী ছিলেন। সেই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল খারিজ হয়ে যায়। অতএব, বর্তমান আবেদন।

৭। আবেদনকারীর পক্ষে শ্রী রঞ্জন মুখার্জি, মাননীয় আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে, উইলটি সঠিকভাবে সম্পাদন করা হয়েছিল তা প্রমাণ করার জন্য কোনও প্রমাণ না থাকার কারণে নিম্ন আদালতগুলি উইলের উপর নির্ভর করতে পারে না কিন্তু তাও শাসনাধিকারপত্রগুলি মঞ্জুর করেছিল। এটি অনুরোধ করা হয়েছিল যে উইলটি সম্পাদন করার ব্যাপারে সন্দেহজনক পরিস্থিতি রয়েছে যা এর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করে কারণ প্রস্তাবক বিভিন্ন বিতর্ক উত্থাপন করেছিলেন, যার মধ্যে একটি বিভাজনের জন্য পূর্ববর্তী মামলায় প্রতিকূল দখলের ব্যাপারে ছিল। এটিও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে নিম্ন আদালতগুলি ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ৯০ ধারার ভিত্তিতে উইলটি গ্রহণ করতে পারে না এবং ১৯৪৫ সালের বিভাজন দলিলের উপর নির্ভর করতে পারে না বা উপেন্দ্র দ্বারা 'নবদী' কার্যকর করা হয়েছে বলে বলা হয় না। এটি অনুরোধ করা হয়েছিল যে আদালতে যাওয়ার ক্ষেত্রে অত্যধিক বিলম্ব শাসনাধিকারপত্রের দাবিকে নস্যাত করা উচিত ছিল।

৮। অন্যদিকে, শ্রী বিকাশ কর গুপ্ত, মাননীয় আইনজীবী, প্রতিবাদীগণ পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন যে বর্তমান মামলাটি এমন যেখানে উভয় আদালত সত্যের সমবর্তী ফলাফল প্রদান করেছে, যা এই আদালতের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। এটি বলা হয়েছিল যে উইলটি যথাযথভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং শাসনাধিকারপত্রের জন্য আদালতে যেতে বিলম্বের প্রশ্নই ওঠে না।

৯। প্রতিবাদী রেকর্ড এবং ট্রায়াল কোর্টের পাশাপাশি হাইকোর্টের দ্বারা প্রদত্ত ফলাফলের উপর নির্ভর করেছিলেন এবং যুক্তি দিয়েছিলেন যে উভয় আদালত ধারাবাহিকভাবে সন্তুষ্টি নথিভুক্ত করেছে যে উইল প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলিতে সন্তুষ্ট হয়েছে এবং আদালত কেবল নথিটি পুরানো বলে অনুমানের ভিত্তিতে তাদের ফলাফলগুলিকে অব্যাহতি দেয়নি।

বিশ্লেষণ এবং ফলাফল

১০। বাস্তব আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, উইল কারীর ব্যাপক সম্পত্তি ছিল। আপিলকারী সম্পত্তির একটি অংশের ক্রেতা। সেই সম্পত্তিগুলি উইলকারীর পুত্র উপেন্দ্র বিক্রি করেছিলেন। ইচ্ছাপত্রে, উপেন্দ্রকে উইল কারীর দ্বারা সম্পত্তির কোনও অংশ উইল করা হয়নি; পরিবর্তে তাঁর পুত্র শিবু ছিলেন একজন উত্তরাধিকারী এবং বাকি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে একজন। এখানে প্রতিবাদী এক-তৃতীয়াংশ

শেয়ার দাবি করে একটি মামলা দায়ের করেছেন; আপিলকারী দাবি করেছেন যে তিনি তার দখলে রয়েছেন। যদিও সেই কার্যধারাগুলিতে, উভয় আদালতই বলেছিল যে তার দখল ছিল না, তবুও, বাদীর (বর্তমান প্রতিবাদী) টাইটেল প্রমাণিত হয়নি কারণ তিনি উইলকারীর সম্পত্তির তদন্ত বা প্রশাসন চাননি। অতএব, প্রতিবাদী পরবর্তী কার্যধারায় শাসনাধিকারপত্র দাবি করেন। উভয় আদালত উইল টিকে খাঁটি বলে মনে করেছে এবং প্রতিবাদী প্রশাসনের দাবি বহাল রেখেছে।

১১। আবেদনকারীর মূল যুক্তি হল যে শাসনাধিকারপত্রের জন্য আবেদনটি যথেষ্ট বিলম্বের পরে করা হয়েছিল এবং নীচের আদালতগুলির ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ৯০ ধারার উপর নির্ভর করা উচিত ছিল না, যা নিম্নরূপঃ

"ধারা ৯০-ত্রিশ বছর পুরনো নথি সম্পর্কে অনুমান যেখানে ত্রিশ বছর পুরনো বলে মনে করা বা প্রমাণিত কোনও নথি যে কোনও হেফাজত থেকে পেশ করা হয়, যা আদালত নির্দিষ্ট মামলায় যথাযথ বলে মনে করে, আদালত অনুমান করতে পারে যে স্বাক্ষর এবং এই ধরনের নথির অন্যান্য প্রতিটি অংশ, যা কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তির হাতের লেখায় রয়েছে, সেই ব্যক্তির হাতের লেখায় রয়েছে এবং, সম্পাদিত বা সত্যায়িত কোনও নথির ক্ষেত্রে, এটি যথাযথভাবে কার্যকর করা হয়েছিল এবং সেই ব্যক্তিদের দ্বারা প্রত্যায়িত হয়েছিল যাদের দ্বারা এটি কার্যকর এবং প্রত্যায়িত হতে চায়। ব্যাখ্যা-নথিগুলি যথাযথ হেফাজতে রয়েছে বলে বলা হয় যদি সেগুলি স্বাভাবিকভাবেই সেই স্থানে থাকে এবং সেই ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকে যার সাথে তারা থাকবে; তবে কোনও হেফাজত অনুপযুক্ত নয় যদি এটি বৈধ উৎস বলে প্রমাণিত হয়, বা নির্দিষ্ট মামলার পরিস্থিতি এমন হয় যা এই ধরনের উৎসকে সম্ভাব্য করে তোলে। এই ব্যাখ্যাটি ৮১ ধারার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।"

১২। এই আদালত, উইলের প্রমাণের ক্ষেত্রে ৯০ ধারার প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কে অনুরূপ যুক্তি বিবেচনা করার সময়, এম।বি। রামেশ (মৃত) এল আর এর দ্বারা . বনাম কে. এম. বীরাজে উরস (মৃত) এল. আর. দ্বারা এবং অন্যান্যদের মামলায় নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

"একই সঙ্গে আমরা প্রতিবাদীদের পক্ষ থেকে এই বক্তব্য মেনে নিতে পারি না যে, শুধুমাত্র ইচ্ছাপত্রটি ৩০ বছরের বেশি পুরনো হওয়ার কারণে, ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ (সংক্ষেপে 'সাক্ষ্য আইন')-এর ৯০ ধারার অধীনে একটি অনুমান করা উচিত যে নথিটি যথাযথভাবে কার্যকর করা হয়েছে এবং যাদের দ্বারা এটি কার্যকর করা হয়েছে এবং প্রত্যায়িত হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে তাদের দ্বারাই প্রত্যায়িত করা হয়েছে। ২০০৯ (৩) এস. সি. সি ৬৮৭-এ বর্ণিত ভারপুর সিং বনাম শমসের সিং মামলায় এই আদালত রায়

দিয়েছে, ৩০ বছরের পুরনো নথি সম্পর্কিত একটি অনুমান উইলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সাক্ষ্য আইনের ৬৮ ধারার সঙ্গে উত্তরাধিকার আইনের ৬৩ (সি) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে একটি উইল প্রমাণ করতে হবে।

এটি আমাদের বর্তমান মামলার সাথে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিয়ে যায়, অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট উইলের বৈধতা এবং প্রমাণের ক্ষেত্রে। একটি উইল উত্তরাধিকার আইনের ৬৩ ধারা দ্বারা প্রয়োজনীয় পদ্ধতিতে কার্যকর করতে হবে। সাক্ষ্য আইনের ৬৮ ধারায় অন্তত একজন প্রত্যয়নকারী সাক্ষীকে পরীক্ষা করে ইচ্ছাপত্রটি প্রমাণ করার প্রয়োজন রয়েছে। ২০০৩ (২) এস. সি. সি ৯১-এ রিপোর্ট করা জানকী নারায়ণ ভোয়ার বনাম নারায়ণ নামদেও কদম-এর ১১ নং অনুচ্ছেদে এই আদালত যেমন পর্যবেক্ষণ করেছে, সাক্ষ্য আইনের ৭১নং ধারাটি হল আরেকটি সংযুক্ত ধারা "যা অনুমোদনযোগ্য এবং একটি সক্ষমকারী ধারা যা কোনও পক্ষকে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে অন্যান্য প্রমাণের নেতৃত্ব দেওয়ার অনুমতি দেয়" এবং একরকম ধারা ৬৮-এর বাধ্যতামূলক বিধানের কঠোরতা হ্রাস করে। সেই রায়ে যেমন বলা হয়েছে, ধারা ৭১-এর উদ্দেশ্য হল সহায়তা প্রদান করা এবং এমন কোনও পক্ষকে উদ্ধার করা, যে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, কিন্তু অন্যথায় যদি অন্যান্য প্রমাণের মাধ্যমে যথাযথ প্রয়োগ প্রমাণ করার অন্যান্য উপায়ের অনুমতি না দেওয়া হয়, তা হলে তা হতাশাজনক হবে।

১৩। উপরোক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে, উইলগুলি কেবল তাদের বয়সের ভিত্তিতে প্রমাণ করা যাবে না, উইলের প্রমাণের ক্ষেত্রে ৩০ বছরের বেশি বয়সী নথির নিয়মিততা সম্পর্কে ৯০ ধারার অধীনে অনুমান প্রয়োগযোগ্য নয়, যা উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫ -এর ৬৩ (সি) ধারা এবং সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ -এর ৬৮ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণ করতে হবে।

১৪। প্রায়শই এমন পরিস্থিতি থাকে যখন উইলগুলি অন্যথায় প্রত্যয়িত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে, আইন দ্বারা প্রদত্ত হিসাবে, উক্ত দুটি বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণ করা যায় না, এই কারণে যে প্রত্যয়িতকারী সাক্ষী উপলব্ধ নেই, বা যদি কোনও সাক্ষী উইলটি প্রত্যয়িত করেও সাক্ষ্যদানে অস্বীকার করে। ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ৬৯ এবং ৭১ ধারা তখন প্রোপাউন্ডারকে সহায়তা করে। ধারা ৬৯-এ বলা হয়েছে নিম্নরূপঃ

ধারা ৬৯-প্রমাণ যেখানে কোনও প্রত্যয়নকারী সাক্ষী পাওয়া যায় না যদি এই ধরনের কোনও প্রত্যয়নকারী সাক্ষী পাওয়া না যায়, অথবা যদি নথিটি যুক্তরাজ্যে কার্যকর করা হয়েছে বলে মনে করা হয়, তবে এটি অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে একজন প্রত্যয়নকারী সাক্ষীর প্রত্যয়ন অন্তত তার হাতের লেখায় রয়েছে এবং নথিগুলি সম্পাদনকারী ব্যক্তির স্বাক্ষর সেই ব্যক্তির হাতের লেখায় রয়েছে।

ধারা ৭১ হল নিম্নরূপ ০ঃ

ধারা ৭১-প্রমাণ যখন প্রত্যয়ন এর সাক্ষী তার সম্পাদনে অস্বীকার করে - যদি প্রত্যয়িতকারী সাক্ষী নথির কার্যকরকরণ অস্বীকার করে বা মনে না রাখে, তবে তার কার্যকরকরণ অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে।

১৫। বাবু সিং এবং অনান্যরা বনাম রাম সহায় ওরফে রাম সিং মামলায় আদালত ৬৯ ধারা সম্পর্কে নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

"অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, এটি এমন একটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেখানে প্রত্যয়িতকারী সাক্ষী হয় মৃত বা আদালতের এজিয়ারের বাইরে বা প্রতিকূল পক্ষ দ্বারা বাইরে রাখা হয় বা গভীর অনুসন্ধান সত্ত্বেও খুঁজে পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই, ধারা ৬৯-এ নির্দেশিত পদ্ধতিতে অর্থাৎ সাক্ষীদের পরীক্ষা করে উইলটি প্রমাণ করা যেতে পারে যারা উইলকারী বা নির্বাহকের হাতের লেখা প্রমাণ করতে সক্ষম। প্রমাণের বোঝা তখন অন্যদের কাছে স্থানান্তরিত হতে পারে। ১৮. যাইহোক, উত্তরাধিকার আইনের ৬৩ ধারা এবং আইনের ৬৮ ধারার বিধানগুলির পরিপ্রেক্ষিতে একটি উইলকে সাধারণত প্রমাণ করতে হবে, যদি এর উপাদানগুলি, যেমন এখানে আগে লক্ষ্য করা গেছে, রেকর্ডে আনা হয়, তবে কার্যকরকরণ এবং প্রত্যয়নের কঠোর প্রমাণ শিথিল করা হয়। তবে, ধারা ৬৯-এ যেমন বিবেচনা করা হয়েছে, স্বাক্ষর ও হাতের লেখা অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে।

কে. লক্ষ্মণন বনাম থেক্সাইল পদ্মিনী ও অনান্যরা-এও ধারা ৬৯ বিবেচনা করা হয়েছিল।

যেহেতু উভয় প্রত্যয়নকারী সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয়নি, তাই আইনের ৬৯ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারীর উপর এটি প্রমাণ করা বাধ্যতামূলক ছিল যে কমপক্ষে একজন প্রত্যয়নকারী সাক্ষীর প্রত্যয়ন তার হাতের লেখায় রয়েছে এবং নথিটি সম্পাদনকারী ব্যক্তির স্বাক্ষর সেই ব্যক্তির হাতের লেখায় রয়েছে। ডি ডব্লিউ ৩, যিনি এক্সিবিট বি-২তে একজন শনাক্তকারী সাক্ষী ছিলেন, বিশেষভাবে বলেছেন যে তিনি এক্সিবিট বি-২তে সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর করেননি এবং এক্সিবিট বি-২তে স্বাক্ষর সম্পর্কেও তিনি জানতেন না। ২. এছাড়াও, নথির প্রকৃতি বিবেচনা করে যা একটি উপহার দলিল ছিল এবং এমনকি এই ধরে নেওয়া যে নির্বাহকের দ্বারা নথির কার্যকরকরণকে অস্বীকার করে কোনও আবেদন দায়ের করা হয়নি এবং তাই, একজন প্রত্যয়িত সাক্ষীকে পরীক্ষা করার কোনও বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা এবং বাধ্যবাধকতা ছিল না তবে তবুও সত্যটি রয়ে গেছে যে বাদী কখনও উপহার দলিলের সম্পাদন স্বীকার করেননি এবং তাই অন্য কোনও নথির মতো এটি প্রমাণ করা প্রয়োজন ছিল।

১৬। ভি কল্যাণস্বামী (মৃত) এল. আর. এর দ্বারা এবং অন্যান্যরা বনাম এল ভক্তবৎসলম (মৃত) দ্বারা এল. আর. এর দ্বারা এবং অন্যান্যরা, ১১ ধারা ৬৮ এবং ৬৯-এর প্রভাব বিবেচনা করেছেন এবং নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেন:

"৭০। সাক্ষ্য আইনের ৬৯ ধারায় ফিরে এসে আমরা মনে করি যে, তাতে প্রয়োজনীয়তা হবে যদি নথিটি সম্পাদনকারী ব্যক্তির স্বাক্ষর তার হাতের লেখায় প্রমাণিত হয়, তবে একজন প্রত্যয়িত সাক্ষীর প্রত্যয়ন তার হাতের লেখায় প্রমাণিত হবে। অন্য কথায়, সাক্ষ্য আইনের ৬৯ ধারার অধীনে একটি মামলায়, সাক্ষ্য আইনের ৬৮ ধারার সাথে প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয়তা যে উভয় সাক্ষীর দ্বারা প্রত্যয়ন কমপক্ষে একজন প্রত্যয়নকারী সাক্ষীকে পরীক্ষা করে প্রমাণ করতে হবে, তা বাদ দেওয়া হয়। এটি হতে পারে যে সাক্ষ্য আইনের ৬৯ ধারার অর্থের মধ্যে প্রত্যয়িত সাক্ষী দ্বারা প্রদত্ত প্রমাণটিতে অন্য প্রত্যয়িত সম্পর্কিত প্রমাণ থাকতে পারে তবে এটি ওই ধারার অধীনে আইনী প্রয়োজনীয়তা হিসাবে উল্লেখ করার মতো একই জিনিস নয়। সাক্ষ্য আইনের ৬৯ ধারা দ্বারা আচ্ছাদিত একটি মামলায় উভয় সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে। সংক্ষেপে, সাক্ষ্য আইনের ৬৯ ধারার অধীনে অন্তর্ভুক্ত একটি মামলায়, প্রত্যয়নকারী সাক্ষীর ক্ষেত্রে যা প্রমাণ করতে হবে তা হল, প্রত্যয়নকারী সাক্ষীদের মধ্যে একজনের প্রত্যয়ন তাঁর হাতের লেখায় রয়েছে। এই ধারার ভাষা স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন। সাক্ষ্য আইনের ৬৮ ধারা, যেমনটি এই আদালত দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, প্রমাণ করার জন্য উভয় প্রত্যয়িত সাক্ষীদের প্রত্যয়ন বিবেচনা করে। কিন্তু সাক্ষ্য আইনের ৬৯ ধারায় এর প্রয়োজন নেই। "

১৭। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, প্রত্যয়িত সাক্ষীর মারা গিয়েছেন বা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এমন ক্ষেত্রে প্রস্তাবক অসহায় নন, কারণ ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ৬৯ ধারা এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

১৮। বর্তমান মামলায় প্রত্যয়নকারী উভয় সাক্ষীই মারা গেছেন। উইল কারীর দুই পুত্র উইলটিতে স্বাক্ষর করার সময় তাদের উপস্থিতির বিষয়ে সাক্ষ্য দেন। তাঁরা নিবাস ভূইয়ার স্বাক্ষরও সনাক্ত করেন, যিনি উইলটি তৈরি করেন এবং স্বাক্ষর করেন। এছাড়াও, একজন ফণীভূষণ ভূইয়া (পি ডব্লিউ -৪), নিবাস ভূইয়ার পুত্র, সাক্ষ্য দেন। তাঁর সাক্ষ্যে তিনি উইলকারি এবং দুই প্রত্যয়িত সাক্ষী উইলটিতে স্বাক্ষর করার সময় উপস্থিত ছিলেন বলে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন; তিনি তাদের স্বাক্ষর সনাক্ত করতে সক্ষম হন। এই সাক্ষী শিক্ষিত এবং একজন স্নাতক। উইলটি কখন স্বাক্ষরিত হয়েছিল, কোথায় স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং কারা উপস্থিত ছিলেন, সেই পরিস্থিতিগুলি তাঁর দ্বারা পেশ করা হয়েছিল। উপরন্তু, সাক্ষীকে জেরাও করা হয়েছিল।

১৯। সাক্ষীদের জবানবন্দি ছাড়াও, বিচারিক আদালত বন্টননামা দলিলের উপর নির্ভর করেছিল যা এটিকে কার্যকর করেছিল এবং যার মধ্যে উইলের শর্তাবলী অনুসারে শেয়ার বিতরণ করা হয়েছিল। এই নথিটি একটি নিবন্ধিত নথি ছিল; এছাড়াও, আবেদনকারীর পূর্বসূরি প্রয়াত উপেন্দ্রও একটি নথিতে স্বাক্ষর করেছিলেন যা উইলের অস্তিত্বকে স্বীকার করেছিল।

২০। যদি উপরের সমস্ত পরিস্থিতি সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করা হয় এবং খেয়াল করা হয় যে উপেন্দ্রের কোনও উত্তরাধিকারী শাসনাধিকারপত্র প্রদানের বিরোধিতা করেননি, তবে কেবল একটি সিদ্ধান্তই হতে পারে, অর্থাৎ উইলটি যথাযথভাবে কার্যকর করা হয়েছিল এবং এখানে উইল কারি/প্রতিবাদি এটি প্রমাণ করতে সফল হয়েছিলেন।

২১। পূর্ববর্তী আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, এই আদালত হাইকোর্টের রায়ের ফলাফলের মধ্যে কোনও দুর্বলতা খুঁজে পায় না। তাই আবেদনটি ব্যর্থ হল এবং খারিজ করা হল। মামলার খরচের বিষয়ে কোনও আদেশ প্রদান করা হল না।

..... জে.
[এস. রবীন্দ্র ভাট]

..... জে.
[হিমা কোহলি]

নতুন দিল্লি,
১৪ই মার্চ, ২০২৩।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.